

الإجابة النموذجية وتصحيح فرض الفصل الأول في التربية المدنية

متوسطة: الشهيد لوالي عبد القادر (تاوقريت) — المستوى: الرابعة متوسط

الجزء الأول: الوضعية الأولى (06 نقاط)

1. شرح المصطلحات (04 نقاط):

- **الخلاف الاجتماعي:** هو اختلاف في وجهات النظر أو نزاع ينشأ بين أفراد المجتمع أو الجماعات نتيجة تعارض المصالح والمطامع [cite: 28].
- **الصلح العرفي:** هو اتفاق ودي يتم خارج أروقة المحاكم بين أطراف النزاع بمساعدة الأعيان أو لجان الصلح التقليدية لإنهاء الخلاف سلمياً.
- **التدرج في التقاضي:** هو مبدأ قضائي يتيح للمتقاضي رفع قضيته من المحكمة الابتدائية (درجة أولى) إلى المجلس القضائي للاستئناف (درجة ثانية).
- **غرفة العرائض:** هي هيكل أو مكتب على مستوى المحكمة العليا يتولى استلام ودراسة الطعون بالنقض المرفوعة ضد قرارات المجالس القضائية.

2. كيف تكون وسيطاً ناجحاً في خلاف بين جارك؟ (02 نقطة):

- التحلي بالحياد التام وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر [cite: 28].
- الإنصات الجيد والفعال لكلا الجارين لفهم أسباب الخلاف بدقة.
- التحلي بالأمانة، الأخلاق العالية، والسرية التامة في التعامل مع المشكل.
- اقتراح حلول عادلة ومرضية تقرب وجهات النظر وتحقق المصالحة الودية [cite: 28].

الجزء الأول: الوضعية الثانية (06 نقاط)

1. أربعة مبادئ للمحاكمة العادلة مع شرح بسيط (02 نقاط):

- **استقلالية القضاء:** عدم خضوع القضاة لأي ضغوط وتطبيقهم للقانون بحياد وتجرد.
- **علانية الجلسات:** أن تكون الجلسات مفتوحة لحضور الجمهور لضمان الشفافية والرقابة الشعبية.
- **حق الدفاع:** ضمان توكيل محامٍ للدفاع عن المتهم وتوفير ظروف المحاكمة العادلة له.
- **قرينة البراءة:** المتهم بريء حتى إدانته بحكم قضائي نهائي وبات.

2. لماذا لا تعد المحكمة العليا درجة ثالثة من درجات التقاضي؟ (02 نقاط):

- لأن المحكمة العليا لا تعيد محاكمة القضية من جديد أو تفحص وقائعها وأدلتها (ليست درجة وقائع)، بل تقتصر مهمتها على مراقبة مدى تطبيق القانون وصحته من طرف الجهات القضائية الأدنى (مراقبة قانونية / محكمة قانون).

3. الفرق بين القضاء العادي والقضاء الإداري (02 نقاط):

- **القضاء العادي (المدني):** يختص بالفصل في المنازعات والخصومات القائمة بين الأفراد والمواطنين (يضم المحاكم، المجالس القضائية، والمحكمة العليا).
- **القضاء الإداري:** يختص بالفصل في المنازعات التي تكون الإدارة أو مؤسسات الدولة طرفاً فيها (يضم المحاكم الإدارية ومجلس الدولة) [cite: 25, 29].

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

فقرة مقترحة (تبرز مزايا الصلح والوساطة بالنسبة للدولة والمجتمع):

تؤكد الحياة الاجتماعية بتناقضاتها واختلافاتها على حتمية نشوب النزاعات بين الأفراد، مما جعل البحث عن سبل سلمية وبديلة لفضها ضرورة ملحة بعيداً عن أروقة المحاكم الطويلة [cite: 28, 34]. استناداً إلى الهدى النبوي الشريف والتوجيهات التاريخية التي تؤصل لسمو الإصلاح وتجنب بغضاء القضاء، تبرز القيمة الكبرى للصلح والوساطة كآليتين حضاريتين تحظيان باهتمام بالغ محلياً وعالمياً [cite: 34]. فعلى مستوى المجتمع، يساهم الصلح في رأب الصدع، نشر المحبة والتآخي بين الناس، والحفاظ على أواصر الروابط الأسرية والجوار، فضلاً عن القضاء على الأحقاد [cite: 25, 28]. أما على مستوى الدولة، فتلعب هذه الآليات دوراً محورياً في تخفيف العبء والضغط الهائل عن الهيئات القضائية وتكريس السلم الاجتماعي والاستقرار العام، مما يحقق عدالة توافقية ترسيخاً لسيادة الود والأمن القانوني [cite: 25].